

עין משפט ונר מצוה

רבו א ב מיי פ"ג מהל' עבדים הל"ט:

רבה ג ד מיי שם פ"ה הל"א ופ"ב מהל' מסירה הל"א ופ"ה הל"ה סמוג עשין פס פז טוש"ע ויד' סי' רסו פט"ו כג [כה] וטוש"ע חור"מ סי' קלו פט"ו א:

רבה ה מיי פ"ה מהל' עבדים הל"א ופ"ב מהל' מסירה הל"ג סמוג שם טוש"ע ויד' שם פט"ו כה וטוש"ע חור"מ שם פט"ו ה:

ו [טוש"ע חור"מ סי' קלו פט"ו א כהנה]:

רל ז מיי פ"ב מהל' מסירה הל"ו סמוג שם טוש"ע חור"מ סי' קלו פט"ו ג:

רלא ח מיי שם הל"ד ופ"ה מהל' עבדים הל"א סמוג שם טוש"ע חור"מ סי' קלו פט"ו ה וטוש"ע ויד' סי' רסו פט"ו כה:

רלב ט מיי פ"ג מהל' מסירה הל"ב סמוג שם טוש"ע ויד' שם פט"ו כג וטוש"ע חור"מ שם פט"ו ג:

רלג י מיי שם הל"ה ופ"ד הל"ג טוש"ע חור"מ סי' קלו פט"ו ז וסי' קלח פט"ו ט: **רלד** כ מיי שם סמוג שם טוש"ע ויד' שם פט"ו כה וטוש"ע חור"מ סי' קלו פט"ו ג:

גליון הש"ס

מתני' וקנה אי"ץ בכסף. עשין יצמות מ"ז ע"א מדי"ה המפקיר: **גמ'** מאן לימא לן דלא חרי הנאה לתרבייה. עשין יונק פב ע"א מדי"ה מה רואח ופטסדסי' נח ע"ז נכש"י ד"ה שלח מדרכה:

מוסף רש"י

כמין חומר. טורין נלע"ז והוא זכב וזכב ומוטמס צו שני זוארי חלוק גמי (סוסה ס"ח). **בכסף** על ידי אחריים. שאלתי' פורין אומי נממון והוא קוים עלמו ויולא לחיות (רע"ו ז). ובשטר על ידי עצמו. שבעד קונה עלמו בשטר שחרור על ידי עלמו, כלומר כקלט עלמו (ניסין טו). **אחזה**. הלוקח בטלפה. כרגלה כמלות המוכר (רשב"ם ב"ב עה). ובשליף. משוי שנאלתמת ונמלוסיס (ב"ב יד). **אמתת** וקשור לזהמה ואפ"פ שלח הזוה ממקומה קנאה (רשב"ם ב"ב עה). **כפרומביא**. רסן (ב"ב יז). **כיצד**. דקה נקית נמשכה (רשב"ם ב"ב עה). **שעקרה** יד ורגל. היינו משיכה כל שהוא (שם). **מלא** קומתה. דהיינו עקית ארבע רגליה (שם). **כיצד** בחזקה. אעבד כנעני דמנן שנקט בחזקה. קלי (שם ג). **גדלו**. כמו (איוב ז) וחק לו מרש להגדנר (ז). **הגבירו** קנאו. צו לקמיה מפרש מן הגביה למי (אמר ר' שמעון ב').

לקמיה מפרש (שם). **מאי** קאמור. הגביו דקאמר מ"ק מי הגביו למי ומאי קמהדר ליה ר"ש דלפוס ריהטא משמע דהיינו מ"ק (שם). **נעל** לו. עבד לרבו ששימש העבד לרבו היא חזקה וכן כולם (שם). **הגבירו** הוא לרבו. כגון שהיה לרץ להגבהה זו, כגון להעלותו למטח, קנאו לעבד כהגבהה זו, שהיו שימש לרבו שנסמך עליו (שם). **הגבירו** רבו לו לא קנאו. דלא שיכח הגבהה כי אם נמטלטלי שאין לרץ להגביה בני אדם (שם). **לא** תהא חזקה. דהעניל וילגיס והלמח והשטט, גדולה מהגבהה רב לעבד וקנה רב לעבד, שהיו הגבהה חמורה היא דקוים אפילו כרשות מוכר, וגם קוים כרשות הרבים ופטמיטא (שם). **שהגבירה** קונה בכל מקום. אפילו כרשות המיוחד למוכר לצדו (רשב"ם ב"ב טו).

כב:

כמין חומר. פירש הקונטרס לרור מרגליות או כשמים שחלוי בלואר נשים לתכשיט^א ור"ת פירש חומר מעשה וכן פירש הערוך^ב בלשון^ג ערבי כשלאומר למצירו מה מעשיך אומר לו מה יסמך: **מה** נשתנה און. יש במדרש דמל"ע בגימטריא ד' מאות (שנה) ולפי שהיו ישראל עבדים ארבע מאות שנה וגאלם הקצ"ה והלך זה וקנה אדון לעצמו לפיכך ילעג במלעג העולה כך:

[ת"ל **לעולם** **כו'.** ואין לומר לעולמו של יוצל דל"כ לשמוק קרא מיניה וילנף משדה אחוזה. מ"ן]: **איכא** דאמרי גדול היה. העבד ומוהר צו שלא זוכה הוא בעצמו מן ההפקר לפיכך קדם לפני המיתה וזכה צו זה פירש למיתה יהודה הינדואה וזה פירש לחיים מר זוטרא תחמיו כמקומו שלא יהיה העבד רגע אחד בלא אדון: ואיכא

עבדים ^אולא **עבדים** ^בולחך זה וקנה אדון לעצמו ירצע ^אור"ש ^בב"ר היה דורש את המקרא הוזה כמין חומר מה נשתנה דלת ומוזוה מכל כלים שבבית אמר הקב"ה^ה דלת ומוזוה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והוצאתים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם: **מתני'** ^העבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה ^ווקנה את עצמו בכסף על ידי אחרים ^זובשטר על ידי עצמו דברי רבי מאיר וחכמים ואמרים בכסף ע"י עצמו ובשטר ע"י אחרים ובלבד שיהא הכסף משל אחרים: **גמ'** מוגלן דכתיב^י והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה ^יהקישן הכתוב לשדה אחוזה מה שדה אחוזה נקנה בכסף בשטר ובחזקה אף עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה אי מה שדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל אף עבד כנעני חוזר לבעלים ביובל תלמוד לומר לעולם בהם תעבודו תנא ^אאף בחליפין יותנא דידן מילתא דליתא במטלטלין קתני מילתא דאיתא במטלטלין לא קתני אמר שמואל ^העבד כנעני נקנה במשיכה כיצד תקפו ובא אצלו קנאו וברא אצלו לא קנאו בשלמא לתנא דידן מילתא דאיתא במטלטלי לא קתני דליתא במטלטלי קתני אלא לתנא ברא ניתני משיכה כי קתני מילתא דאיתא בין במקרקעי בין במטלטלי משיכה דבמטלטלי איתא במקרקעי ליתא לא קתני ^אכיצד תקפו ובא אצלו קנאו וברא אצלו לא קנאו וקראו לא ^אוהתניא ויציד במסירה אחזה בטלפה בשערה באוכף שעליה בשליף שעליה כפרומביא שבפיה ובוזג שבצוארה קנאה כיצד במשיכה יקורא לה והיא באה או שהכישוה במקל ורצתה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה רבי ^אאסי ואמרי לה ר' אחא אומר עד שתהלך לפניו מלא קומתה אמרי בהמה אדעתא דמרה אזלה עבד אדעתיה דנפשיה קאויל אמר רב אשי ^העבד קמן כבהמה דמי תנו רבנן ^בכיצד בחזקה התיר לו מנעלו או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ הפשיטו ^ההרחיצו סכו גדרו הלבישו הנעילו הגביהו קנאו אמר ר' שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה ^אשהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר אמר רב אשי ^הגביוהו הוא לרבו קנאו הגביוהו רבו לו לא קנאו אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום השתא דאמרת הגביוהו הוא לרבו קנאו אלא מעתה שפחה כנענית תקנה בביאה כי קאמרינן זה נהנה וזה מצטער הכא זה נהנה וזה כנענית הוא שלא כדרכה מאי איכא למימר אמר רב אחיי ^א[בר אדרא] דמן אחא ^אמאן לימא לן דלאו הנאה אית להו לתרוייהו ועוד ^אמשכבי אשה כתיב וירשין הוה חלש על מר זוטרא לשיולי ביה חזייה דתקיף ליה עלמא טובא אמר ליה לעבדיה שלוף לי מסנאי ואמטיניהו לביתא איכא דאמרי גדול הוה זה

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

אילו נאמר וגם און בלם הייסי אומר ידקור כנגד אוןו בלם. אכל און לא ירלענה: לאון מאבדאי. כלומר רחוק מן הדלת כדכתיב את אוןו והדר ימן אוןו בלם ויקח את המרלע וידקור בלם מעבד השני כנגד אוןו לקיים ולקחת המרלע ונתת ^אבאוןו בלם: **דוקר** ויורד.

אוןו כשנותנה על הדלת עד שמגיע לדלת: **עקורה**. מן המזוזה ומוטלת לארך: **מה מוזוזה מעומר**. דכלאו הכי לא מקרי מוזוזה: **חומר**. לרור המרגליות ולרור הכושם תלוי בלואר לתכשיט: **במתני'** **וקונה אם עלמו**. מיד רבו: **כנספ** **ע"י אחרים**. שיתנוהו לרבו ע"מ שיהא זה בן חורין אכל הוא עלמו לא יקבל מהם ואפילו ע"מ שאין לרבו רשות צו דקסבר אין קנין לעבד בלא רבו: **ובשטר ע"י עלמו**. שיקבלנו הוא. ובגמרא מפרש לכולה דרבי מאיר ורבנן: **ובלבר שיהא הכסף משל אחרים**. דעבד אין לו כלום דאם מאלא מציאה או קבל מתנה הכל לרבו ואם בל לפדות ע"י עלמו לרץ להיות משל אחרים ויתנוהו לו ע"מ שאין לרבו רשות צו: **גמ'** **שדה קנים כל הני**. ולקמן יליף לה צפירקין (דף טו.). וכל עובדי כוכבים כנענים משנמכר לעבד חלל שכל עבדים נקראין על שם כנענן משום דכתיב ציה (בדכאישית ט) עבד עבדים: **מילתא**. דאיתיה בעבד וליתא בשאר מטלטלין קתני אכל חליפין דאיתנהו נמי בשאר מטלטלין שהמטלטלין גס הם נקנין בחליפין לא אלטרקין ליה למיתני: **ספקו**. בחזקה: **לא קנאו**. דמדעתיה אלו ואין זו משיכה: **בשלמא לפנא דידן**. לא תיקשי לשמואל אמאי לא תני משיכה כמתניתין דאיכא לתרוי' כלאוקמינן דמילתא דאיתא במטלטלין לא קתני אלא תנא ברא דתנא חליפין כדהיינו תיקשי לשמואל אי איתיה דנקנה כמשיכה ליתנייה נמי כמתניתין: **מילתא דאיתא בין במקרקעי בין כמטלטלי**. כגון חליפין לירף ושנה עס השאר דאיתנהו במקרקעי אכל משיכה דליתא במקרקעי לא תנא כדהיינו: **כילד כמסירה**. גבי כהמה קאי דקתני ממני' (לקמן דף כה): כהמה גסה נקנית כמסירה: **כשערה**. כגון שיער שזרחה הסוס: **שליף**. משאוי: **אדעתא דמכרה אזלא**. על דעת הקורא אותה לפי שאין לה דעת: **אדעסיס דנפשיה**. מדעת עלמו: **קטן**. דלית ליה דעת כהמה דמי ואם קראו לשם קניה ובל אכלו קנאו: **הסיר** לו מנעלו. העבד ללוקח: **גדרו**. גראט"ר בלע"ז: **מאי**. העבד את הלוקח: **מאי קאמר**. מה ענין הגצהה דעלמא להגצהה דהכא הגצהה דעלמא לוקח מגביה החפץ והכא אמרינן שהעבד מגביהו משום עבודה שהלוקח משעבד צו לקנותו בחזקה:

אלא מעסה. דהגביוה הוא לרבו קנאו: **שפחה כנענית** **תקנה כציאה**. דהא אגצהה ליה: **הנדואה**. מארץ כושי^א. **ד' כוש** ^אמתרגמינן הינדואה: **דסקיף ליה עלמא**. גוסס ונוטה למות: **אמר** ליה. מר זוטרא לעבדיה דגר: **שלוף** **לי מסנאי**. לקנותו בחזקה היה מתכוון ^אשיחא בעבודתו כשימות אליו: **איכא דאמרי גדול הים**. העבד ומוהר צו שלא זוכה ^אהוא עלמו מן ההפקר לפיכך קדם לפני המיתה וזכה צו והגר פירש למיתה ומר זוטרא פירש לחיים תחמיו שלא יהא העבד בלא אדון רגע אחד: ואיכא

מסורת הש"ס

א) מילתא פ' משפטים פסכה ב' ג' ו' נכתי"י ובפרש"י ככל הסוגיא יקדור, קודר, וכן ברש"י, א) ובערוך ערך קוד א' איתא קודל ויורד עד שמגיע וכו' ד) ו' נכתי"י: **הדלת**. והוא דרשא חדשה על קרא דמשפטים והגישו אל הדלת, ה) חוספתא דבי"ק פ"ו ה"ב, ו) [סוטה טו, א] וצ"ל עבדי הם ולא סי' כ"א ב"מ יג, א) צ"ק קטן: ב"מ יג, א) ע' נכתי"י טקף: כה' ו) ו' נכתי"י ופרש"י ב'ר, ואצל צריין, ה) נכתי"י טקף: תבא, ו) [גיטין עז, א] מ"ב פ' בהר פסכה ו' נבדורות יג, א) ונ' תוס' גיטין לט: א) ד"ה משום, ה) נכתי"י טקף: אמר מר, ע' צ"ב פה: פ"ט חוספתא דבי"ק ובל"ל (רש"י ע"ט, א) ו' נכתי"י: **אחתי** וכו' ח' חוספתא שם ה"ג ע"ש צ"ב צ"ב גג: א) ונ' תוס' צ"ב צ"ב גג: ד"ה הכותיו, ו) ר' צ"ב טו, א) רש"י, ו) [נדב"ל א' שלח מדרכה למדרש, ר"ן]. ו' [טסדרין ו' ע"ט, א] ג' וצ"ל אונ. רש"י, א) וצ"ל: כש, רש"י, א) ונ' רש"י יומא לז: ד"ה הדיון וכו', ה) וימיה יג, ו) ונ' לזאוסף נקט, (רש"י וכו' צ"ר"י, ו) ונכש"י שצ"י"ף: העבד בעלמון, ה) ערך המ"ב ג' ט' ונכדפ"ר: ונלשון, ו) וצ"ל אלאמרן וי"ט תוס' סוטה טו. כ"ה כמין ומוסי' חולין קלד: ד"ה דורש,

תורה אור השלם

- והגישו אדניו אל האֱלֹהִים והגישו אל הַדָּלָת או אל המזוזה וַיִּרְצֶע אֲדֹנָיו את אֲוֹנו בַּפִּרְצֵעַ וַיַּעֲבֹדוּ לְעֻלָּם: שמות כא ו' דברים טו ז'
- וַלִּקְחָתָהּ את הפרצֵעַ וַתַּתְּקֶהּ בַּאֲזֹנוֹ וּבַדָּלָת וְהָיָה לָךְ עֶבֶד עֹלָם וְאָף לַאֲחִיקָהּ מִצִּהָה כֹּן: ויקרא כה ו'
- כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים עֲבָדִים הֵם אֲשֶׁר הִצַּרְתִּי אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם: ויקרא כה נה
- וְהִתְנַחֲלֹתֶם אֹתָם לְבָנִיכֶם אַחֲרֵיכֶם לָרֶשֶׁת אֲחִיהֶם לְעֹלָם בְּדָם תַּעֲבֹדוּ וּבְאֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו לֹא תִרְדֹּף בּוֹ בַּפִּרְץ: ויקרא כה נה
- וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֵת זָכָר מִשְׁכָּבִי אִשָּׁה תוֹעֵבָה עָשָׂה שְׁנֵיהֶם מוֹת יוֹמָתוֹ דָּמֵיהֶם בָּם: ויקרא כ יג

פֿעוּז רש"י

גראט"ר גריט"ר]. לגדר.

מוסף תוספות

- כמו חומרוא דמילין (שבת דף סב.) בשמים מעורבין תרגמו בלולה דפילא. תוס' סוטה טו.